یاسین، عبدالعلیم

دافغانستان اسلامي جمهوريت

دلوړو زده کړو وزارت

روښان دلوړو زده کړو موسسه

دحقوقو او سیاسی علومو پوهنځی

مضمون معاصر حقوقی سیستمونه

صنف دویم (ب) سهار سمستر دریم

استاد : ضیا الدین (گوهر)

1-سوال: دحقوقو موضوعات او مباحث په یو کلی تقسیم بندی کی په څو برخو ویشل شوی دی؟

1-جواب: دحقوقو موضوعات او مباحث په یو کلی تقسیم بندی کی په دوو برخو ویشل شوی دی

2-سوال: دحقوقو موضوعات او مباحث په یو کلی تقسیم لومړی مباحث یی تشریح کړی؟

2-جواب: لومړی هغه مباحث دی چی پرتاکلو ټولنیزو اړیکو ناظر قواعد او مقررات تربحث لاندی نیسی.

3-سوال: دحقوق موضوعات او مباحث دویمه برخه واضح کړی؟

3-جواب: دحقوقو موضوعات او مباحثو دویمه برخه چی یواځی په یو تاکلی ټولینزی رابطی نظارت نه کوی بلکی حقوق په عمومی ډول برسی او مطالعه کوی.

4-سوال: دتعهداتو حقوق تعریف کړی؟

4-جواب: دهغو قوانینو او مقرراتو مجموعه ده چی دتعهداتو په ایجاد استمرار او انحلال نظارت کوی.

5-سوال: مقایسوی حقوق تعریف کړی؟

5-جواب: مقایسوی حقوق په نړیواله سطحه دمختلفو حقوقی نظامونو پرتله او تطبیق دی

6-سوال: مقایسوی حقوقو کی مقایسه او تطبیق کم ترکمه دڅو حقوقی نظامونو په چوکاټ کی سرته رسیږی؟

6-جواب: مقایسوی حقوقوکی مقایسه او تطبیق کم ترکمه د دوه حقوقی نظامونو په چوکاټ کی سرته رسیږی.

7-سوال: مقایسوی مطالعات په څو ډوله دی دهریو نوم یی ولیکی؟

7-جواب: مقایسوی مطالعات په څلور ډوله دی توصیفی مقایسوی حقوق ،عملی مقایسوی حقوق. کوچنی مقایسوی حقوق او لوی مقایسوی حقوق.

8-سوال: توصیفی مقایسوی حقوق تشریح کړی.

8-جواب: توصیفی مقایسوی حقوق دمشابهتونو او توپیرونو دتشخیص او د لاسته راغلو پایلو دځرګندولو لپاره سرته رسیږی.

9-سوال: لومړنی شخص چی دپردیو حقوقی نظامونو دتحقق پر اهمیت پوهیده څه نومیده:

9-جواب: انزیلم فون فویر باخ نومیده.

10-سوال: دحقوقو مقایسه کله شروع شوه ؟

1-جواب: دحقوقو مقایسه هغه وخت شروع شوه کله چی دحقوقو علم مینځ ته راغی

11-سوال: عملی مقایسوی حقوق تعریف کړی؟

11-جواب: عملی مقایسوی حقوق دخاصو عملی هدفونو لپاره سرته رسیږی.

12-سوال: کوچنی مقایسوی حقوق واضح کړی؟

12-جواب: کوچنی مقایسوی حقوقوکی مشخص حقوقی قوانین یا بنسټونه تر مقایسی لاندی نیول کیږی.

13-سوال: رنه داوید دحقوقی نظامونو دطبقه بندی لپاره څو معیارونه ښودلی دی

13-جواب: رنه داوید دحقوقی نظامونو دطبقه بندی لپاره دوه معیارونه ښودلی دی لومړی معیار چی فنی اړخ لری او دویم معیار په حقوقی نظامونو باندی په حاکمه ایډیولوژی او فلسفی کی سره ورته والی او اقتصادی او سیاسی اصولو کی شریکوالی دی.

14-سوال: دحقوق تغیر منونکی او نه تغیر منونکی عناصر کوم دی؟

14-جواب:دحقوقو تغیر منونکی او نه تغیر منونکی عناصر عبارت دی له 1- څانګړی اصطلاحات یا مفاهیم 2- څانګړی تقسیمات 3- څانګړی تکنیکونه 4- څانګړی طرز فکر لری.

15-سوال: دروم جرمن په حقوقوکی قوانین څرنګه تفسیر کیږی؟

15-جواب: په روم جرمن حقوقوکی قانون اصولاً په منطقی ډول او دقانون جوړونکی داداری په نظر کی نیولو سره تفسیر کیږی

16-سوال: دکامن لا په حقوقو کی قوانین څرنګه تفسیر کیږی؟

16-جواب: دکامن لا په حقوقو کی قوانین اصولاً په لفظی او ادبی ډول او په پایله کی په مضیق صورت سره تفسیر کیږی.

17-سوال: په لویو حقوقی کورنیو کی دحقوقی نظامونو شمیر ولیکی؟

17-جواب: کامن لا حقوق ، روم-جرمن حقوق ، اسلامی حقوق ، سوسیالیستی حقوق، افریقایی حقوق ، دلری ختیځ حقوق.

18-سوال: دکامن لا په حقوقی سیستم کی دحقوقو لومړی سرچینه کوم یو دی ولیکی؟

1-جواب: دکامن لا په حقوق کی قضایه رویه دحقوقی سرچینو په سرکی قرار لری.

1-سوال: دروم جرمن په حقوقی سیستم کی د حقوقو لومړی سرچینه کوم یو دی ؟

19-جواب: دروم جرمن په حقوقی سیستم کی قانون دحقوقی سرچینو په سرکی قرار لری.

20-سوال: په مختلفو حقوقی سیستمونو کی دحقوقو منابع ولیکی ؟

20-جواب: په مختلفو حقوقی سیستمونوکی دحقوقو منابع عبارت دی له (قانون ، عرف اوعادات ، قضایی رویه او دوکتورین او انصاف)

21-سوال: په منځنیو پیړیو کی دروم جرمن حقوقی سیستم دایجاد لپاره دروم حقوق دکومو حقوقو سره مقایسه کړای شول؟

21-جواب: په منځنیو پیړیو کی دروم جرمن حقوقی سیستم دایجاد لپاره دروم حقوق دکلیسا له حقوقو سره مقایسه کړل.

22- سوال: په کوموکتابونوکی دروم حقوق ساتل شوي دي؟

22-جواب: دژوستنین په مجموعو کود ،دیژیست اوانیستیوت کی ساتل شوي دي.

23- سوال: دروم جرمن حقوقي سیستم دکوموخصوصیاتولرونکی دی؟

23-جواب: (۵)خصوصیات لري

لمړی : کوم هیوادونه چه دروم جرمن حقوقو څخه پیروي کوي حقوقی قواعد له اخلاقواوعدالت سره نږدي اړیکی لري اوپه همدی هیوادونوکی دعلم په توګه تشکیل موندلی دی

دویم : د(۱۹)پیړی څخه وروسته قانون پدی هیوادونوکی عمده اواساسي نقش پیداکړی.

دریم : پدی هیوادونوکی مدني حقوق له ډیرپخواڅخه حاکم وه اودحقوقونوری ځانګی له مدني حقوقوڅخه سرچینه اخلي.

څلورم : دروم جرمن حقوقی کورنی اصلی ځای قاروي اروپا ده اوداحقوق داروپا دپوهنتونودهلوڅلوپه نتیجه کی مینځته راغلي.

پنځم : دروم جرمن حقوقي کورنی داستعمارپه نتیجه کی سرایت کړی.

ل:دروم جرمن حقوقی سیستم دعرفی حقوقوپه دروه کی دشخړوحل لپاره له کومولارواوطریقوڅخه کیدله؟

واب:دعرفی حقوقوپه دوره کی په لومړي سرکی دهرقوم خلکودخپل ځانګړوعرفی اصولوڅخه پیروي کوله ت په تیریدوسره دوی یوبل ته نږدی شول اویومشترک عرف دخلکوپه روابطوحاکم شو.

سوال:په عملي لحاظ دروم جرمن دحقوقي سیستم دپیداکیدونیټه کوم ده؟

جواب:دروم جرمن حقوقی سیستم دپیدایښت عصر(۱۳)م پیړی حسابیدای شي.

۲- سوال:ددیارلسمی میلادي پیړی څخه ترنولسمی میلادی پیړی پوری دروم جرمن پرحقوقی سیستم څوک مسلط ه؟

26-جواب:دیارلسمی پیړی څخه ترنولسمی میلادي پیړی پوری دکتورین(دحقوقپوهانو نظریات)پردی حقوقی سیستم مسلط وو.

27- سوال:اردلي ازمینښت یعنی څه؟

27-جواب:اردلي ازمینښت چی په دوه ډوله وه داوراردلي(داورڅخه تیریدل)اوداوبواردلي(په جوش اوبوکی دلاس دننه کول).

28- سوال:احسان یعنی څه؟

28-جواب:(سنت پولس)مشهورعیسوي عیسویانوته توصیه کوي دعدالت په ځای داحسان ښه والی بیانوي چی په ټولنه کی بایدداحسان اووروولي دافکارولە مخی ټول مسایل حل اوفصل شي نه په نورولارواوطریقو.

29- سوال:په قاروي اروپاکی دحقوقوددوباره ژوندي کیدوعامل څه و اویاکوم قدرت یاسیاسي مرکزیت په هغه کی دخیل و اویانه؟

29-جواب: په قاروي اروپاکی دحقوقوددوباره ژوندي کیدوعامل په(۱۲)۱۳م پیړیوکی له انګیلسي حقوقوسره مقایسه وه

۲: اصلي عامل چی حقوقو ته دبیاراژوندي کیدو زمینه برابره کړه هغه علمي اوفرهنګي مراکزو،چي په غربي اروپاکی نوي مینځته راغلي وه خوکوم سیاسي قدرت اویا حکمران په واسطه درامینځته شوی اداری مرکزیت پوری تړلی نه و.

30- سوال:دروم جرمن اوکامن لا دحقوقي سیستمونوترمینځ کوم توپیرموجوددی؟

استاد : ضیاالدین «ګوهر»

ترتیب کوونکی : عبدالصمیم «اخلاص»

30-جواب:دروم جرمن اودکامن لاحقوقوترمینځ توپیر:دکامن لاحقوق تشکیل اوانکشاف دحاکمه شاهي قدرت دپرختیااودسلطنتي محاکموپه موجودیت پوری تړلي و،ولي برعکس دروم جرمن حقوق په یوداسی دوره کی استقرارپیداکړچی په قاروي اروپاکی یوقوي سیاسي رژیم اومرکزي قوي قدرت وجودنه درلوده.

31- سوال:دروم جرمن دحقوقي سیستم په ایجادکی دپوهنتونورول څه ډول ارزیابي کوی؟

31-جواب: حقوق داخلاقي قواعدوپه شان دهغه څه بیانوونکی دي چی بایداجراکړل شي،نه نه هغه څه چي عملاً تراجرا لاندی دي.

32- سوال:داروپایی پوهنتونود دیارلسمی میلادي پیړی څخه ترڅوارلسمی میلادي پیړی پوری دکوموحقوقوتدریس کاوه،ایاهغه حقوقوته چی عملاً په ټولنه کی تطبیقیدل دوی کومه توجه درلوده؟

32-جواب:یواځی دروم حقوق،اودکلیساحقوق تدریس کیده ولی په ورستیودوروکی دملي حقوق تدریس ته توجه وشوه دوی خلکوته اعلان کوه چی له علمي لحاظه بهترین حقوق دروم حقوق دي هدف ئي داوه چی په ټولنه کی اجرا اوتطبیق شي چی په (۱۳)پیړی کی ومنل شو.

33- سوال:کلیسا دروم په حقوقو څه اعتراض درلوده اوتوماس داکن داعتراض په څه ډول رفع کړ؟

33-جواب:دروم حقوق دکلیسا په مرسته ژوندي وه دکلیسا حقوقو سره ئي پیوندخوړلی وه یوازی څنی اصطلاحات زیات کړی وه دډیری مودی څخه ترانتقادلاندی وه څکه دروم حقوق دعیسی علیه السلام له پیدایښت څخه پخوا رامینځته شوی وه توماس داکن دغه اعتراض دفع کړوچه(هغه فلسفه چی دعقل پراساس له مسیحي دین څخه پخوارامینځته شوي ترزیاتی اندازی دعیسوي دین مطابق ده.

34- سوال:دامریکا وچه دچالخواوپه کوم تاریخ کشف شوه؟

34-جواب:په (۱۴۹۲)م کال دکرستف کولمب لخواکشف شوه.

35- سوال:په امریکا کی دروم جرمن حقوقوپراختیا لاملونه څه وه؟

35-جواب:دامریکا کی دخرابی اداری شتون۲دمکسیکوپه پوهنتون کی دروم جرمن حقوقوتدریس(۱۵۵۳)م کال ۳دلیما دسان مارکوپه پوهنتون کی درډوم جرمن حقوقوتدریس(۱۵۵۱)م کال کی.

36- سوال:د افریقا په لویه وچه کی دروم جرمن حقوقوپراختیا لاملونه څه وه؟

36-جواب:په افریقاکی دښه اداری نشتون۲ په قبیلوی شکل دخلکو ژوند کول ، خراب اقلیمی وضعیت ، دافریقا دجنوبی برخو زیات استعمار ددی باعث شو ترڅوپه افریقا کی دروم جرمن حقوقی سیستم خپورشود .

37- **سوال**: مدونو حقوقوپه(۱۹) میلادی پیړی کی کوم پرمختګونه شوي؟

37-**جواب**:دوه پرمختګونه شوي اول دعمومي حقوقوایجاد۲دقوانینوتدوین یاکودګذاری.

38- **سوال**:هغه هیوداونه چی غواړی له کودګذاری سیستم څخه استفاده وکړی کوم شرایط ورته لازمي دي؟

38-**جواب**:دوه شرطونه اول : دهغه هیوادسیاسی حکمران باید دزاړه نظام له منافعوسره دلچسپي ونلري۲کودګذاری په داسی یولوی هیوادکی رامینځته شي چه نورهیوادونه ټي تاثیرلاندی وي.

39- **سوال**:په ترکیه کی دروم جرمن حقوق څنګه مینځته راغلل؟

39-**جواب**:په(۱۸۳۹)کال دنمونی په شکل په نظرکی ونیول په(۱۹۲٦)کال کی دسویس دتعهداتوقانون په منلوسره دروم حقوق پوری وټړل شو.

40- **سوال**: په افغانستان کی دروم جرمن حقوق څنګه مینځته راغلل؟

40-**جواب**:په(۱۳۴۰)کال کی دفرانسی دحقوقوپوهنځی سره ټي ټرون وکړه اوځینی فرانسوی پروفیسرانوبه دحقوقوپوهنځی کی تدریس پیل وکړ، همدارنګه دفرانسی دقوانینو نمونی افغانستان ته انتقال شوی اوهغو قوانینو ته په کتنه دافغانستان قوانین جوړ شول په همدی اساس دروم جرمن حقوقی سیستم تارتاثیرلاندی راغی .

41-**سوال** - د روم جرمن د حقوقي سیستم په ایجاد کي د پوهنتونو رول څه ډول ارزیابي کوی؟

41-**جواب**: لومړنی پوهنتون د ایټالیا د (بـــــــــــــولینا) پوهنتون وه چې د دغه په رامنځته کیدو کې ډیر مهم رول درلود، او د پوهنتونو نو کوشش دا وه چې ټولنه باندې د عدالت په اساس باندی منځته راشي

42-**سوال**: د ګلوسه تورانو حقوقي مکتب د روم جرمن د حقوقي سیستم په انکشاف کې څه ډول تر سره کړي؟

42-**جواب**: د دغه مکتب پیروانو کوښښ کاوه چې ترڅو د روم د قوانینو اصلي معنی د هغه په دوباره ارزیابی او تفسیر سره واضح او شرحه کړي.

43-**سوال** : د پوستې ګلوسه تورانو حقوقي مکتب د روم جرمن د حقوقي سیستم په انکشاف کې څه ډول رول تر سره کړي؟

43-**جواب**: د دغه مکتب پیروانو پدی کوښښ کاوه چې د روم د حقوقو د متن په نظر کې نیولو سره داسی قواعد جوړ او تطبیق کړي چې د عصر او زمان د شرایطو سره سم وي.

سوال: د فطري يا طبيعی مکتب د روم جرمن د حقوقي سيستم په انکشاف کې څه ډول رول تر سره کړي په تصر ډول يې واضح کړی؟

4-جواب: د دغه مکتب پيروانو پدی کوښښ کاوه چې د حقوقو داسی عادلانه قواعد رامنځته او اعلان کړي چې هان شموله او د ټولو ملتونو لپاره مشترکه او په هر وخت کې تغير نه منونکي او قابل د تطبيق وي.

45-سوال: د فطری حقوقو مکتب کوم تغير د قاروي اروپا په حقوقو کې رامنځته کړ او د خصوصي حقوقو او عمومي حقوقو په دوه ساحو کی د دوی د کار توپير په څه ډول وه؟

45-جواب: د فطری حقوقو مکتب په قاروي اروپا کې دوه تغيرات په حقوقو کې رامنځته کړل.

أ – د عمومي حقوقو ايجاد ۲ – کوډ ګذاري (د قوانينو تدوين)

46-سوال: (د حکمران او عامو خلکو ترمنځ روابط هم د حقوقو تابع دي) جمله څه مفهوم لري؟

46-جواب: يعنی د سياسي قدرت (اداری) او افرادو ترمنځ د روابطو تنظيم هم د خاصو قواعدو موجوديت ته ضرورت لري چې د عمومي حقوقو مربوط دي.

47-سوال: کوم تحريک چې په پوهنتونونو کې پراختيا پيداکړه د هغو هدف څه وه؟

47-جواب: د هغوی هدف د روم د حقوقو ژوندي کول وه خکه دا حقوق هم د نورو فکري تحريکونو په شان له دی خطر سره مخ وه چې د روم حقوق يواځی په پوهنتونونو کې محدوده باقی پاتی نشي.

48-سوال: لمړي څل لپاره د ملي حقوقو څانګه په کوم هيواد، کوم پوهنتون او کوم کال کې تاسيس شو؟

48-جواب: لمړي څل لپاره د ملي حقوقو څانګه د فرانسی په هيواد (د سوربن پوهنتون کې) کې په کال ۱۶۷۹ م کې د فرانسی د ملي حقوقو ترنامه لاندې پرانستل شول.

49-سوال: د نورو اکثرو اروپائي هيوادونو کې د ملي حقوقو تدريس په کوم پيړۍ کې پيل شول؟

49-جواب: په ۱۸ م پيړۍ کې د ملي حقوقو تدريس په اکثرو اروپائي هيوادونو کې پيل شو.

50-سوال: په هسپانيه کې په کوم ميلادي کال د ملي حقوقو تدريس پيل شو؟

51-جواب: په ۱۷۴۱ م کال کې پيل شو.

52-سوال: تر کومې ميلادی پيړۍ پوری اروپايي هيوادونو کې ملي قوانين تدوين شول، د روم حقوق او ملي حقوق په دغه وخت کې څه حيثيت درلودل؟

جواب: د ۱۹ م پیړۍ پورۍ په اروپائي هیوادونو کې ملي حقوق تدوین شول او د روم حقوق حیثیت په اروپائي ټولنو نو کې اصلي زده کړه او ملي زده کړه فرعی بڼه درلوده.

سوال: د طبیعي حقوقو مکتب په کومه پیړۍ کې منځ ته راغلی؟

جواب: د طبعي حقوقو مکتب په ۱۷ او ۱۸ پیړیو کې رشد وکړ.

سوال: د طبیعي حقوقو او د پوست گلوستورانو مکتبونو ترمنځ څه فرق وه؟

جواب: طبیعي حقوق د یوه سازمان شوي حقوق په حیث چې پر عقل بنا وي ولاړ ده، یعنی دوی حقوق او انسان عقل یوازینی رهنما او لارښود په حیث شمیري، اما پوست گلوستورانو صرف د روم د حقوقو د متن په نظر کې نیولو سره قواعد د زمان او شرایطو سره برابر وي رامنځ ته کوي.

سوال: رسانس یعنی څه؟

جواب: رسانس په لوی، فکري، کلتوري او علمي خوزیدنی باندې اطلاق کیږي.

سوال: دکومو عواملو له امله دروم جرمن حقوقی سیستم له اروپا څخه دباندی پراختیا پیداکړه؟

جواب:1-داستعماری اهدافو په نتیجه کی 2-هغه سهولتونو څخه چی دکود گذاری مدوینو قوانینو دروم جرمن حقوقی سیستم یی مینځ ته راوړه.

سوال: دامریکا دمتحده ایالاتو دلوئیرنا ایالات دکوم حقوقی کورنی څخه پیروی کوی؟

جواب: دمختلصو حقوقو لرونکی دی 1-دکامن لا 2- روم جرمن

سوال: دشمالی افریقا هیوادونه په کومی حقوقی کورنی پوری تړلی دی؟

جواب: مختلط حقوقی سیستم پوری تړلی دی یعنی اسلامی حقوقی سیستم او روم جرمن حقوقی سیستم.

سوال: دایران هیواد مخکی او وروسته له انقلاب څخه په کومه حقوقی کورنی پوری تړلی شمیرل کیده:

جواب: مخکی دانقلاب څخه دکامن لا ،روم جرمن او اسلامی حقوقی سیستمونو او وروسته له انقلاب څخه اوس له اسلامی حقوقی سیستم څخه پیروی کوی.

سوال: زائیر ، روندا ،بروندی او سومالیا هیوا دونه له کوم حقوقی سیستم څخه پیروی کوی؟

جواب: له روم جرمن حقوقی سیستم څخه پیروی کوی.

ال:دیسشل جزایر او د موریش جزیره دکوم حقوقی سیستم څخه پیروی کوی؟

واب د روم جرمن حقوقی سیستم څخه پیروی کوی.

سوال: دایتوپیا هیواد له کوم حقوقی سیستم څخه پیروی کوی؟

جواب: له انگلیسی قوانینو څخه.

سوال:دسعودی عربستان هیواد له کوم حقوقی سیستم څخه پیروی کوی؟

6-جواب:داسلام له حقوقی سیستم څخه پیروی کوی.

6-سوال:افغانستان څه ډول د روم جرمن حقوقی سیستم ته تمایل پیداکړه:

64-جواب: په کابل کی دحقوقو دپوهنځی له تاسیس څخه وروسته په 1349 کال هـ.ش کال کی دپاریس دحقوقو له پوهنځی سره قرار داد امضا کړه او څینی فرانسوی پروفیسورانو دحقوقو په پوهنځی کی په تدریس پیل وکړه په دی توګه زمونږ هیواد دروم جرمن حقوقی سیستم ته تمایل پیداکړه.

ستاسو دبریالیتوب په هیله